



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo  
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO  
«D.O. ELETRÔNICO»

EM 18 / 03 / 2022

## DECRETO N.º 110/2022

### DÁ NOVA REDAÇÃO AO DECRETO N.º 002/2020 DE 08/02/2020 QUE ALTERA O ART.16 DO DECRETO N.º 111/2001 E REVOGAM-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO**, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 56, Inciso XXIV da Lei Orgânica do Município e art. 91 do Decreto 111/2001 que dispõe sobre a aplicação pelo órgão ambiental municipal da Lei n.º 016/2001,

**CONSIDERANDO** o Capítulo VII da Lei Orgânica do Município que trata do Meio Ambiente (Arts. 197 e seguintes);

**CONSIDERANDO** os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência a que se devem pautar os atos e procedimentos da Administração Pública, de acordo com os arts. 64 a 67 da Lei Orgânica do Município de São Gonçalo e de plena conformidade com o art. 37 da Constituição Federal de 1988;

**CONSIDERANDO** o princípio do devido processo legal, insculpidos no art. 5, incisos XXXVII e LIV, da Constituição Federal de 1988;

**CONSIDERANDO** a garantia processual da ampla defesa e do contraditório consubstanciada no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988;

**CONSIDERANDO** a necessidade de atualizar a estrutura, adequar e padronizar os procedimentos, bem como uniformizar rotinas pertinentes aos processos administrativos municipais para a apuração das infrações ambientais e ainda oferecer a oportunidade aos administrados de apresentarem defesa, conforme o artigo 29 da Lei Municipal n.º 016/2001 que dispõe sobre a Política Ambiental do Município de São Gonçalo;

**CONSIDERANDO** o princípio constitucional da eficiência, que visa buscar o aprimoramento da Administração Pública com efetividade, economicidade, transparência e moralidade visando proteger o Meio Ambiente e garantir as condições para o desenvolvimento sustentável no Município de São Gonçalo;

**CONSIDERANDO** o Princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII, do art. 5º da Constituição Federal, que preconiza como uma garantia fundamental a cada indivíduo a criação de formas e mecanismos para dar celeridade ao trâmite processual administrativo;

**DECRETA:**

### CAPÍTULO I SEÇÃO I – DISPOSIÇÕES GERAIS



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo  
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO  
«D.O. ELETRÔNICO»  
EM 18/03/2022

**Art. 1º** - Fica alterada a estrutura, funcionamento, composição e procedimentos da Comissão de Julgamento de Impugnação de Autos de Infração Ambiental, órgão colegiado responsável pelo julgamento da Impugnação e dos Recursos interpostos contra penalidades aplicadas pelo órgão Executivo de Meio Ambiente do Município de São Gonçalo.

**Art. 2º** - Para fins deste Decreto, entende-se por:

I - Auto de infração ambiental: documento destinado à descrição clara e objetiva da infração administrativa ambiental constatada, no qual constam a indicação dos dispositivos legais e regulamentares infringidos e a sanção cabível;

II - Relatório de vistoria da Fiscalização - documento administrativo que integra e/ou precede a abertura do processo administrativo ambiental sancionatório, contra o autuado pela prática de infração ambiental, por meio do qual o agente ambiental relata as evidências de autoria, de materialidade e o nexo causal entre a conduta descrita e o fato típico administrativo imputado ao infrator que incorreu na violação à legislação ambiental, fundamentando a imposição das sanções legalmente previstas, indicando as eventuais circunstâncias, o elemento subjetivo verificado na conduta, sendo ainda acompanhado da ficha de atenuantes e agravantes, devendo, ainda, constar todos os elementos probatórios colhidos e a individualização de objetos, instrumentos e petrechos relacionados à constatada prática da infração ambiental;

III - Autoridade hierarquicamente superior: agente público oficialmente designado pelo Secretário de Meio Ambiente Municipal para exercer hierarquia técnica e/ou administrativa sobre determinada unidade ou equipe de servidores, possuindo as competências de coordenar, aprovar, convalidar, revisar e anular atos praticados por agentes públicos a ele subordinados;

IV - Julgamento do Auto de Infração em 1ª Instância: decisão proferida pelo Secretário de Meio Ambiente, após a manifestação técnica exarada pelo servidor que lavrou o Auto de Constatação e da manifestação da Comissão de Julgamento dos Autos de Infração, com a aplicação ou não das penalidades cabíveis;

V - Julgamento do Auto de Infração em 2ª Instância: decisão proferida pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, do Recurso interposto no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do Recorrente da decisão em 1ª Instância, contra a qual não cabe mais recurso;

VI - Manifestação Técnica: Manifestação por escrito do servidor responsável pela lavratura do Auto de Constatação e Relatório de Vistoria de forma a prestar os devidos esclarecimentos bem como sugerir majoração ou redução da multa, ante as razões apresentadas na Impugnação e no Recurso;

VII - Comissão de Julgamento dos Autos de Infração: equipe composta por servidores públicos, com poder de polícia, efetivos e/ou comissionados do órgão executivo de Meio Ambiente do Município de São Gonçalo com capacidade técnica e/ou nível superior, integrantes de quaisquer setores do órgão ambiental autuante, que são responsáveis pela instrução do processo e elaboração de proposta de julgamento do auto de infração em primeira instância, e caso sejam requisitados, de prestar esclarecimentos ao Conselho de Meio Ambiente em segunda instância.

VIII - Multa Indicada - valor da multa indicado pelo agente ambiental no Auto de Infração, sujeito a confirmação posterior.





Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo  
Gabinete do Prefeito

## CAPÍTULO II

### SEÇÃO I – DA AUTUAÇÃO

PUBLICADO NO  
« D.O. ELETRÔNICO »

EM 18/03/2022

**Art. 3º** - Constatando a ocorrência de infração administrava ambiental, o servidor designado para atividades de fiscalização lavrará auto de constatação, dando início ao processo administrativo sancionador, em termo próprio por meio do qual indicará a imposição de sanções e formalizará a aplicação de medidas administrativas a seguir especificadas:

- I - advertência;
- II - multa simples;
- III - multa diária;
- IV - apreensão;
- V - destruição ou inutilização do produto;
- VI - suspensão de venda e fabricação do produto;
- VII - embargo de obra ou atividade;
- VIII - suspensão parcial ou total das atividades;
- IX - interdição do estabelecimento;
- X - restritiva de direitos;

§ 1º - O servidor autuante deverá sugerir a penalidade, de forma individualizada no auto de constatação.

§ 2º - Caso haja necessidade de lavratura de mais de uma penalidade, deverão ser lavrados autos de constatação distintos para cada penalidade elencadas no caput.

§ 3º - Em até 15 (quinze) dias da lavratura do auto de constatação das penalidades descritas nos incisos I, II e III, deverá ser elaborado o relatório de vistoria de fiscalização pelo servidor autuante, encaminhando-se tais documentos à autoridade hierarquicamente superior para sanear e abrir o processo administrativo de apuração de infração ambiental. Após a abertura do processo administrativo a autoridade hierarquicamente superior encaminhará os autos ao Fiscal de Meio ambiente que lavrará o auto de infração com as informações e sugestões de penalidade apontadas no auto de constatação.

§ 4º - A autoridade hierarquicamente superior, após o saneamento e a abertura do processo administrativo, poderá apontar erros, vícios ou a necessidade de produção de informações ou documentos complementares, solicitando ao servidor autuante, caso haja necessidade, de realizar as correções e complementações necessárias, no prazo máximo de 5(cinco) dias.

§ 5º - Transcorrido o prazo estabelecido no parágrafo anterior ou não sendo satisfatório o atendimento das correções e das complementações requeridas, a autoridade hierarquicamente superior adotará as providências necessárias para a continuidade ou não do processo administrativo, encaminhando para a apuração das devidas responsabilidades administravas, desde que presentes indícios de desídia.



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo  
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO  
« D.O. ELETRÔNICO »

EM 18 / 03 / 2022

**Art. 4º** - Após o trâmite descrito no Art. 3º, o autuado será notificado da lavratura do auto de infração para querendo apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia posterior a notificação da lavratura do auto de infração.

### CAPÍTULO III

#### SEÇÃO I -- DA NOTIFICAÇÃO DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DEMAIS NOTIFICAÇÕES

**Art. 5º** - O autuado será notificado da lavratura do auto de infração e dos demais atos do processo por uma das seguintes formas:

- I - pessoalmente;
- II - por seu representante legal;
- III - por via postal com aviso de recebimento;
- IV - por mensagem eletrônica;
- V - por edital.

§ 1º - As formas de notificação de que trata o presente artigo podem ser substituídas por qualquer outro meio disponível que assegure a certeza da ciência do autuado.

§ 2º - Eventuais tentativas de notificação infrutíferas devem ser registradas no processo.

**Art. 6º** - A notificação por via postal com aviso de recebimento é considerada válida quando:

- I - a devolução indicar a recusa do recebimento pelo autuado;
- II - recebida no mesmo endereço do autuado;
- III - recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edifícios ou loteamentos com controle de acesso; e
- IV - enviada para o endereço atualizado da pessoa jurídica.

**Art. 7º** - Na hipótese de devolução de notificação por via postal com aviso de recebimento, o órgão ambiental realizará:

I - notificação pessoal, se constatado que o autuado reside em endereço com restrição de entrega postal, desde que não comprometa a integridade física do servidor responsável pela entrega.

Parágrafo único. É possível dirigir a nova tentativa de notificação ao endereço:

- a) do sócio, no caso de pessoa jurídica; e
- b) do advogado, desde que conste dos autos procuração com outorga de poderes específicos para recebimento de notificações.

**Art. 8º** - A notificação por edital só será realizada:



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo  
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO  
« D.O. ELETRÔNICO »

EM 18 / 03 / 2022

I - se infrutíferas as tentativas de notificação de que tratam os artigos 5º, incisos I a IV ao 7º;

II - quando demonstrado a incerteza e o desconhecimento do local em que se encontra o autuado;

III - na hipótese de autuado estrangeiro não residente e sem representante constituído no país.

#### **CAPÍTULO IV**

#### **SEÇÃO I - DA COMPETÊNCIA DA COMISSÃO DE JULGAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO**

**Art. 9º** - Compete a Comissão de Julgamento dos autos de infração:

I - verificar as datas de ciência de Autuação e da apresentação de defesa;

II - certificar a tempestividade e a regularidade formal da defesa apresentada;

III - Realizar sessão, discutir e se manifestar nos processos constantes na pauta de julgamento, os quais serão registrados através de atas;

IV - elaborar parecer de apreciação de forma a subsidiar a decisão do Secretário do Meio Ambiente, onde deverão ser apontados:

a) os elementos que evidenciam a autoria e a materialidade da infração;

b) a eventual existência de vícios sanáveis ou insanáveis;

c) o correto enquadramento da conduta ao tipo infracional;

d) as razões de acolhimento ou rejeição dos argumentos apresentados na defesa; e

e) a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa indicada.

§1º - A defesa enviada por via postal considera-se protocolada na data de sua postagem;

§2º - O autuado será notificado para sanar eventual irregularidade formal da defesa, por ausência de assinatura ou de procuração outorgada a representante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento.

#### **SEÇÃO II – DOS DEVERES DA COMISSÃO DE JULGAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO**

**Art. 10** - A Comissão de Julgamento dos Autos de Infração deve deliberar com a presença de no mínimo 3 (três) integrantes.

**Art. 11** - O parecer de apreciação da Comissão de Julgamento dos Autos de Infração que subsidiará o Julgamento pelo Secretário de Meio Ambiente deverá ser fundamentado e aprovado por maioria de votos ou unanimidade, e apresentado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do processo administrativo.

#### **SEÇÃO III – DA COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE JULGAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO**

Decreto nº 110/2022 5





Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo  
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO  
«D.O. ELETRÔNICO»  
EM 18/03/2022

**Art. 12** – A comissão de julgamento dos autos de infração será composta por 05 (cinco) servidores públicos, efetivos e/ou comissionados do órgão executivo de Meio Ambiente do Município de São Gonçalo com capacidade técnica e/ou nível superior, integrantes de quaisquer setores do órgão ambiental autuante, que são responsáveis pela instrução do processo e elaboração de proposta de julgamento do auto de infração em primeira instância, e caso sejam requisitados, prestar esclarecimentos ao Conselho de Meio Ambiente em segunda instância.

#### SEÇÃO IV – DA INDICAÇÃO E NOMEAÇÃO

**Art. 13.** O Secretário Municipal de Meio Ambiente indicará e nomeará os integrantes da Comissão de Julgamento dos Autos de Infração.

#### SEÇÃO V – DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE JULGAMENTO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO

**Art. 14** – Incumbe aos membros da Comissão de Julgamento dos Autos de Infração:

- a) padronizar e uniformizar as análises aplicadas as Impugnações e Recursos interpostos, obedecendo à norma específica vigente;
- b) cumprir e fazer cumprir este decreto e as normas estabelecidas na legislação específica;
- c) solicitar as autoridades competentes a prestação de informações e a remessa de documentos sempre que julgar necessário às deliberações da Comissão de Julgamento dos Autos de Infração;
- d) Comparecer as reuniões;
- e) Justificar suas faltas;
- f) Discutir e se manifestar nos processos constantes na pauta de julgamento;
- g) Assinar as atas e pareceres de apreciação;
- h) Requerer diligências, quando julgar necessário para a elaboração de parecer;
- i) Requerer manifestação técnica junto ao servidor que impôs a penalidade;
- j) Solicitar vista de qualquer processo, e logo depois de concluído o parecer de apreciação, devolvê-lo no prazo de 5(cinco) dias, contados do recebimento;

**Art. 15** - As sessões da Comissão de Julgamento dos Autos de Infração serão realizadas conforme a necessidade administrativa e de acordo com a demanda processual, não excedendo quantidade de 4(quatro) sessões ordinárias mensais.

§1. As sessões serão realizadas durante os dias normais de expediente da Administração Pública Municipal.

§2. Poderão ser realizadas sessões extraordinárias em dias e/ou horários diversos no período normal de expediente da Administração Pública Municipal, desde que convocadas em caráter extraordinário, a critério do Secretário de Meio Ambiente, ou por imperiosa necessidade administrativa.



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de São Gonçalo  
Gabinete do Prefeito

PUBLICADO NO  
«D.O. ELETRÔNICO»

EM 18 / 03 / 2022

Parágrafo único - No caso de improcedência do recurso, a notificação de que trata este artigo exortará o Recorrente a:

i - pagar a multa no prazo de 30 (trinta) dias e contera advertência de que o valor da multa será definitivamente constituído e incluído na Dívida Ativa, caso não haja pagamento;

## CAPITULO VI – DOS PRAZOS

**Art. 23** - Todos os prazos a serem cumpridos pelas autoridades de Meio Ambiente e os prazos impostos ao autuado deverão obedecer ao estabelecido neste Decreto, na legislação Ambiental Municipal e em normas vigentes.

## CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 24** - O órgão Executivo de Meio Ambiente promoverá as medidas necessárias à instrução, controle, preparo e tramitação dos processos submetidos à Comissão de Julgamento dos Autos de Infração e publicação no Diário Oficial do Município de São Gonçalo.

**Art. 25** – Aplicam-se subsidiariamente a esta norma o Decreto Federal n.º 6.514/08.

**Art. 26** - O Recorrente poderá solicitar a vista do processo ao órgão Executivo de Meio Ambiente ou a Comissão de Julgamento dos Autos de Infração, sendo vedada a sua retirada.

**Art. 27** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto n.º 002/2020 publicado no DOM em 08/01/2020 e as Portarias n.º 001/2020 (Publicada no DOM em 05/02/20) e Portaria n.º 14/GABSEMMA/2020 (Publicada no DOE em 17/09/20).

São Gonçalo, 18 de março de 2022.

  
NELSON RUAS DOS SANTOS  
Prefeito